

한 국 관 광 공 사 감 사

통보 · 주의 요구

감 사 명 : 2019년 국내지사 종합감사

제 목 : 계약체결 행정 처리 부적정

관계부서 : ◇◇지사, ◆◆지사, □□지사, ■■지사

내 용

1. 업무개요

국내지사는 지역관광 홍보·마케팅 사업의 효율적 추진과 사업에 필요한 각종 물품 마련, 공사 시행 등을 위하여 필요시 전문업체와 용역, 물품 및 공사 조달 계약을 체결하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조 제1항에 따르면, 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 다만 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지정하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 체결할 수 있다. 또한, 위 규칙 제2조 제5항의 규정에 따라 준용되는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 한다) 제7조 및 같은 법 시행령 제26조의 규정에 따르면 경쟁에 부칠 여유가 없는 경우로서 천재·지변, 작전상의 병력 이동, 긴급한 행사 등 수의계약 사유에 해당되는 경우를 제외하고는 추정가격이 2천만원을 초과하는 물품의 제조·구매, 용역계약은 일반경쟁에 의하여 계약을 체결하도록 되어 있다.

그리고, 국가계약법 시행령 제26조 제1항의 규정 등에 따르면, 예외적으로 수의 계약에 의할 수 있는 경우는 추정가격이 2천만 원(계약상대자가 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등¹⁾은 5천만 원) 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약, 계약상대자가 특정인의 기술 등이 필요하여 경쟁을 할 수 없는 경우 등으로 한정되어 있다.

또한, 같은 법 시행령 제29조에 의하면 제26조 제1항 제5호 라목²⁾, 제27조³⁾ 및 제28조⁴⁾의 경우에 있어서는 예정가격 또는 낙찰금액을 분할하여 계산할 수 있는 경우에 한하여 그 가격 또는 금액보다 불리하지 아니한 금액의 범위 안에서 수인에게 분할하여 계약을 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 추정가격이 2천만 원(계약상대자가 ‘소기업’ 등은 5천만 원)을 초과하고, 특정인의 기술 등이 필요하지 아니하는 등 수의계약 대상이 아닌 경우에는 경쟁입찰 방식으로 용역·물품 조달업체를 선정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

□□지사, ■■지사, ◇◇지사, ◆◆지사는 감사대상 기간 중에 아래 [표] 연번 1~9에 해당하는 각 2건의 계약을 각각 수의로 체결하였다. 관련하여 이들 계약은 방산물자를 구매하는 제조·구매 계약에 해당하지 아니하고, 또한 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인 뿐인 경우로서 재공고입찰을 실시하더라도 입찰참가

-
- 1) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 여성기업, 「장애인기업활동촉진법」 제2조 제2호에 따른 장애인기업, 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업을 말함
 - 2) 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우
라. 「방위사업법」에 따라 방산물자를 방위산업체로부터 제조·구매하는 경우
 - 3) 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인 뿐인 경우로서 재공고입찰을 실시하더라도 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우, 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우
 - 4) 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때

자격을 갖춘 자가 1인밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우나 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우 등에 해당하지 않는다.

또한, 연번 1, 3, 5~8의 경우는 같은 날에 계약을 체결하였고, 연번 2, 4, 9의 경우는 비슷한 시기⁵⁾에 같은 업체와 계약을 체결하여 용역을 수행한 것으로 보아 분할하여 계약을 체결하여야 할 필요성이 없고, 단일계약으로 체결하였다면 추정가격이 2천만 원을 초과하므로 국가계약법 제7조 및 같은 법 시행령 제26조의 규정에 따라 일반경쟁에 의하여 계약을 체결했어야 한다.

[표] 경쟁입찰 건의 분할 수의계약 현황

연번	지사명	사 업 명	계 약 명	계약기간 (계약일)	계약금액 (천 원)	계약상대자 (대표자)
1	□□ 지사	§§권 국내여행 체험전	§§권 국내여행 체험전 부스설치 및 운영 용역	'17.4.17. ~'17.4.30. ('17.4.17.)	21,000	(세부내역 기재 생략)
			§§권 국내여행 체험전 오프라인 홍보 용역	'17.4.17. ~'17.4.30. ('17.4.17.)	5,159	
2		2018년 가을여행 주간	2018 가을여행주간 ○○지역 가을관광지 홍보 이벤트 용역	'18.10.4. ~'18.11.4. ('18.10.4.)	13,400	
			2018 가을 여행주간 ○○○ 특별프로그램 총괄 기획 운영 용역	'18.10.16. ~'18.11.4. ('18.10.16.)	13,810	
3		2018년 가을여행 주간	SNS채널 활용 가을여행주간이벤트 홍보 및 바이럴 용역	'18.10.17. ~'18.11.4. ('18.10.17.)	6,600	
			2018 가을 여행주간 ○○○ 특별프로그램 SNS콘텐츠 영상 기획제작 홍보 및 바이럴	'18.10.17. ~'18.11.4. ('18.10.17.)	22,000	

5) 뒤에 체결한 계약과 앞에 체결한 계약간의 계약일자 차이가 연번 2, 4, 9의 경우 각각 12일, 2일, 14일임. 연번 2의 계약 2건은 2018년 가을 여행주간, 연번 4의 계약 2건은 2019년 봄꽃 캠페인 사업 추진과 관련된 것으로 앞의 계약 체결 시에 뒤의 계약 관련 사업내용을 알지 못했다고 보기 어려움. 연번 9의 경우, 2018. 3. 9. ◆◆지사에서 ○○○○팀에 제출한 “2018 봄 여행주간 △△/▽▽지역 홍보사업 계획[관련문서 ◆◆지사-55(2018.03.09.)호]”에 따르면 △△과 ▽▽지역에서 ICT홍보관 운영이 이미 계획되어 있었으므로, 앞의 계약 체결 시에 뒤의 계약 사업내용을 알지 못했다고 보기 어려움

연번	지사명	사 업 명	계 약 명	계약기간 (계약일)	계약금액 (천 원)	계약상대자 (대표자)
4		《《·》》 ‘한국 봄꽃 특별 캠페인’	》》 §§권 공동 봄꽃캠페인 티머니카드 제작	’19.1.22. ~’19.1.30. (’19.1.22.)	19,000	(세부내역 기재 생략)
			《《 한국 봄꽃관광 캠페인 티머니카드 제작 용역	’19.1.24. ~’19.1.30. (’19.1.24.)	9,500	
5	■■ 지사	2018년 가을여행 주간	2018 가을여행주간 소울스테이 만원의 힐링 수도권 운영	’18.10.19. ~’18.11.16. (’18.10.19.)	5,288	
			TV속 √√ 스토리 체험투어 운영 용역	’18.10.19. ~’18.11.16. (’18.10.19.)	17,337	
6		대한민국 테마여행 10선	대한민국 테마여행 10선 ∫ ∫ 이야기여행 에듀투어 코스개발 및 홍보사업 용역	’19.8.2. ~’19.10.31. (’19.8.2.)	19,000	
		지역 의료 관광 경쟁력 강화 사업	√√ 의료관광 홍보자료 제작 및 배포 용역	’19.8.2. ~’19.10.31. (’19.8.2.)	8,000	
7		2019년 가을여행 주간	2019 가을여행주간 €€ 넘나들이(€€->ㄹㄹ) 여행 운영	’19.9.11. ~’19.9.30. (’19.9.11.)	14,958	
			2019 가을여행주간 €€ 넘나들이(€€->ㄷㄷ) 여행 운영	’19.9.11. ~’19.9.30. (’19.9.11.)	7,995	
8	◇◇지사	2017년 ㄷㄷ 글로벌명품 시장 2차년도 육성사업	UU종합시장 라디오 DJ 운영 및 교육 대행 용역	’17.2.6. ~’17.6.23. (’17.2.6.)	21,000	
			ㄴㄴ 문화관광 라운지 운영 대행 용역	’17.2.6. ~’17.6.23. (’17.2.6.)	5,500	
9	◆◆ 지사	2018년 봄 여행주간 홍보사업	봄 여행주간 ^∧ICT 스마트홍보관 운영용역	’18.4.2. ~’18.5.13. (’18.4.2.)	13,000	
			봄 여행주간 ∨∨ICT 스마트홍보관 운영용역	’18.4.16. ~’18.5.13. (’18.4.16.)	13,000	

자료: 국내지사 제출자료 재구성

그 결과, 이들 국내지사는 경쟁입찰을 통해 용역을 조달했을 때와 비교하여 다수 업체에 공정한 사업 참여 기회를 제공하지 못하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

□□지사, ■■지사, ◇◇지사, ◆◆지사는 감사결과에 대해 이견이 없으며 추후 경쟁입찰 건에 대해 분할하여 수의계약을 체결하는 일이 없도록 유의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

- ① 국내지사에서 경쟁입찰 건을 분할하여 수의로 계약 체결하는 일이 다시 발생하지 않도록 계약업무 관리를 철저히 하시고,(통보)
- ② 2회 이상 반복적으로 경쟁입찰 건에 대해 분할하여 수의계약을 체결한 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)